



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0060735-87.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu e Indiciado: **LAIRTON MARTINS QUEIROZ JUNIOR e outros**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Erica Regina Colmenero Coimbra**

Vistos.

Vistos.

FERNANDO MARTINS QUEIROZ, LEONARDO APARECIDO DE MORAIS, LUÍS CARLOS DA SILVA ELEUTÉRIO, LOURIVAL APARECIDO DA SILVA JUNIOR e LAIRTON MARTINS QUEIROZ JUNIOR, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 288, parágrafo único, artigo 157, §2º, incisos I, II e V c.c artigo 70, todos do Código Penal, artigo 33, “caput”, e artigo 35, da Lei nº 11.343/06, artigo 16, “caput”, artigo 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, e por fim artigo 180, “caput” c.c artigos 29 e 69, todos do Código Penal, sob acusação de, em data anterior ao dia 21 de julho de 2016, local indeterminado, nesta cidade e comarca de São Paulo, os acusados atuando previamente combinados, inclusive com outros indivíduos não identificados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, se associaram, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes.

Consta, também, que no dia 21 de julho de 2016, por volta das 07:00 horas na Rua Engenheiro Guilherme Cristiano Frender, nº 739, Vila Antonieta, nesta cidade e comarca, os acusado Fernando, Leonardo, Luís Carlos, Lourival e Lairton, aturando previamente combinados, inclusive com outros indivíduos não identificados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, em concurso, subtraíram, em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e mantendo as vítimas em seu poder, restringindo suas liberdades, 01 (um) veículo, tipo caminhonete, marca e

0060735-87.2016.8.26.0050 - lauda 1


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

modelo Renault/Master Fur L2H2, cor branca, placa FXL 1900-São Paulo/SP, 1717 (mil e setecentas e dezessete) peças de roupas (calça, de sarja e jeans, camisetas, blusas de tencel, vestidos de linho e jeans, saias de linho, rendas em metros e tecidos planos), 02 (dois) notebooks, marcas “Dell” e “Vaio”, 01 (um) freezer, marca Consul, algumas cordas de algodão para aviamentos, a quantia de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos), 02 (dois) celulares, marca Motorola, 01 (um) celular, marca Sony M2, 01 (uma) corrente de ouro com dois pingentes, 01 (um) celular, marca Motorola Moto G, 01 (um) celular, marca Samsung S5, 01 (um) celular, marca Apple, 01 (um) celular, marca Samsung Galaxy e 01 (um) celular, marca Motorola Moto G, parcialmente recuperados, avaliados em aproximadamente \$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil), pertencentes à empresa “Jam Sartinge”, bem como às vítimas Alaíde Maria de Lima Galindo, Douglas Monteiro da Silva, José Rodrigues Andreza, Josemar Cosme da Silva, Maria Rejane Lima, José Carlos Duarte Canellas, Ivanildo Dias da Silva e Jerismar Vieira de Sousa.

Consta, ainda, que em data anterior ao dia 21 de julho de 2016, nesta comarca e cidade, os acusados, juntamente com outros indivíduos não identificados, se associaram, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Consta, que no dia 21 de julho de 2016, por volta das 12:00 horas, na Rua Flor de Santana, nº 208, Vila Jacui, nesta cidade e comarca de São Paulo, os acusados Fernando, Leonardo, Luís Carlos, Lourival e Lairton, atuando previamente combinados, inclusive com outros indivíduos ainda não identificados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, foram surpreendidos quando tinham em depósito e guardavam, para fins de comércio ou entrega a consumo de terceiros, 98 (noventa e oito) micro tubos plásticos, tipo “eppendorfs”, contendo 59g (cinquenta e nove gramas) de cocaína, 02 (dois) tijolos, contendo 1.200,0g (um quilograma e duzentos gramas) de maconha, 03 (três) invólucros plásticos, totalizando 5g (cinco gramas), de maconha, substâncias, estas, drogas e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, no mesmo dia e local descrito, os acusados atuando previamente combinados, com outros indivíduos não identificados, com unidade de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

desígnios e identidade de propósitos, mantinham sob suas guardas e ocultavam, o revólver, marca “Rossi”, calibre 32 com numeração C1355777, bem como seis cartuchos de mesmo calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, também, no mesmo dia e local descrito, os acusados Fernando, Leonardo, Luís Carlos, Lourival, Lairton, atuando previamente combinados, com outros indivíduos não identificados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, mantinham sob suas guardas e ocultavam, a pistola, marca “Ruger”, calibre 9MM com numeração 30964776, bem como treze cartuchos de mesmo calibre, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E ainda, possuíam e portavam o revólver, marca “Taurus”, calibre 38 com numeração suprimida, bem como cinco cartuchos de mesmo calibre.

Consta, por fim, que entre os dias 18 de março de 2016 e 21 de julho de 2016, os acusados atuando previamente combinados, inclusive com outros indivíduos não identificados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, receberam, em proveito de todos, o veículo da marca Fiat/Uno Vivace 1.0, placa FMT 5854-São Paulo/SP, cor prata, devidamente apreendido, pertencente à empresa Unidas S.A, sabendo tratar-se de produto de crime.

A denúncia foi devidamente recebida em 08 de setembro de 2016 (fls. 363/365), bem como já designou data para audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de outubro de 2016, às 15:15 horas.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas de acusação, sendo ao final, os réus interrogados. Encerrada a instrução foi aberto prazo para as partes apresentarem memoriais escritos. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A Defensoria Pública, em defesa dos acusados Lairton, Fernando e Luis manifestou-se contrariamente, pleiteando a improcedência da ação penal e absolvição dos acusados, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal impugnando os depoimentos prestados. Pugnou pela



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

inexistência dos crimes de associação criminosa, associação para o tráfico e porte de armas. Em teses subsidiárias requereu o afastamento da causa de aumento referente ao uso de armas e verificação da ocorrência de crime único, no que tange o roubo; a aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06; a fixação de regime inicial menos gravoso; a eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e a concessão do direito de apelar em liberdade. A Defesa dos corréus Leonardo e Lourival, por sua vez, busca a absolvição dos corréus em relação aos crimes de tráfico e associação, porte de armas e receptação, nos termos do art. 386, inciso V do Código de Processo Penal. Em teses subsidiárias requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, quanto ao crime de roubo.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/03), pelos Boletins de Ocorrência (fls. 23/35, fls. 47/49), pelos Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 36/43), Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 44/46), pelos Laudos Periciais (fls., fls. 417/435, fls. 436/454), Laudo de exame Químico-Toxicológico (fls. 683/685), bem como prova oral produzida nos autos.

A autoria, por seu turno, também é certa, devendo ser analisada de forma individualizada para cada acusado. Vejamos.

A vítima **JOSEMAR COSME DA SILVA**, ouvido em Juízo, reconhece o indivíduo de número 5 (Fernando), está em dúvidas entre os indivíduos 1 e 3 (Lairton e Lourival). Na data dos fatos, chegou à empresa em que trabalha. Outro funcionário abriu a porta e o depoente viu que havia um indivíduo atrás do funcionário. Este indivíduo (não denunciado) determinou que o depoente fosse para uma sala já com a arma na mão. Conforme chegaram outros funcionários colocaram todos nos fundos do imóvel. Viu 4 indivíduos no total e viu, ao todo, 4 armas. Viu os indivíduos 2 ou 3 e 5 carregando uma



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

van da empresa com mercadorias. Eles falaram que era assalto, mas que não fariam nada com ninguém. Às perguntas da acusação respondeu que os assaltantes levaram o celular do depoente e de todos os funcionários. Foram levadas também roupas em fase de acabamento. Os bens foram quase todos recuperados. O veículo da empresa e grande parte das peças de roupas foram localizados. Ficou em poder dos roubadores por aproximadamente 45 minutos. O depoente não recuperou seu celular. Às perguntas da defesa ratificou que no reconhecimento feito em juízo ficou com dúvida entre os Lourival e Lairton, mas afirma que um desses dois estava no local.

A vítima **ALAIDE MARIA DE LIMA GALINDO**, ouvida em Juízo, reconhece os indivíduos nº 5 (Fernando), 4 (Luis Carlos), 2 (Lourival) e 1 (Leonardo). É proprietária da empresa. Relatou que o funcionário João chegou à empresa para abri-la. Posteriormente, chegou o funcionário Ed e ficou no veículo aguardando abrirem o portão. Um dos roubadores rendeu o funcionário João. Ed também foi rendido e ficou na porta, a mando dos bandidos, para abrir o portão aos demais funcionários para que eles não desconfiassem. A depoente chegou à empresa 7:50. A depoente foi rendida pelo corréu Lairton e pode ver bem o rosto dele. A depoente viu que ele estava com uma maleta. Lairton disse que era assalto e ele estava armado. Ele disse que havia um mês que estava monitorando a depoente. Ao todo eram cinco roubadores. Ao que a depoente se recorda, viu 3 armas. Foram levados os aparelhos celulares de todos os funcionários e o da depoente, além de três computadores da empresa. Também foram levados aproximadamente mil e duzentos reais da bolsa da depoente e mais quatrocentos reais da bolsa de uma funcionária. Os roubadores determinaram que van Renault, de propriedade da empresa, fosse carregada pelos funcionários, com roupas em valor estimado de duzentos e cinquenta mil reais. A depoente ficou em poder dos roubadores por volta de 40 minutos. O primeiro funcionário ficou em poder dos roubadores por volta de 1 hora. Passadas algumas horas, o veículo e as roupas foram recuperados. A depoente recuperou duzentos reais, os demais bens não foram recuperados. O réu Luis Carlos é filho de um ex-funcionário da empresa, de nome Erivaldo Eleutério da Conceição.

A vítima **JOSÉ RODRIGUES ANDREZA**, ouvido em Juízo, reconhece os



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

indivíduos nº 1 (Leonardo), 2 (Lourival) e 5 (Fernando). Na data dos fatos, por volta de 7:50h o depoente chegou em seu local de trabalho e entrou de motocicleta quando foi rendido por um dos roubadores que estava armado. O depoente teve uma correntinha subtraída. O depoente foi levado para os fundos da empresa. Todas as demais vítimas estavam lá. O depoente e as demais vítimas foram amarradas. Quem tinha celular teve o bem subtraído. Foram levadas mercadorias e o veículo da empresa. Viu dois indivíduos armados. Ficou em poder dos roubadores por aproximadamente 40 minutos. Soube que o veículo e algumas mercadorias foram recuperados. Não conhecia nenhum dos roubadores e também não viu nenhum deles rondando a empresa em datas anteriores. O indivíduo Fernando foi quem subtraiu a corrente do depoente, com certeza ele era um dos que estava com arma.

A vítima **JOSÉ CARLOS DUARTE CANELLAS**, ouvido em Juízo, reconhece os indivíduos nº 1 (Leonardo) e 5 (Fernando). Na data dos fatos, foi rendido quando chegava à empresa em que trabalha por um indivíduo armado. Ouviu os outros roubadores o chamarem de “Baiano” ou “Bahia” sendo que esse indivíduo não foi capturado. O depoente foi obrigado a carregar a van da empresa com mercadorias. Foi levado o aparelho celular do depoente. O depoente foi amarrado junto com os outros funcionários que conforme iram chegando eram sendo rendidos. Ficou em poder dos roubadores por quase 1 hora. Não recuperou seu celular. Sabe que além dos roubadores que viu havia outros roubadores. Sabe que outro roubo também estava armado. O veículo e as mercadorias foram recuperados.

A vítima **JERISMAR VIEIRA DE SOUSA**, ouvido em Juízo, reconhece os indivíduos nº 5 (Fernando), 4 (Luis Carlos) e 2 (Lourival). O indivíduo que o rendeu não foi capturado. Ele mostrou uma arma e disse que era para o depoente ir para os fundos da empresa. Subtraiu o celular do depoente. Ficaram no local por aproximadamente 30 ou 40 minutos e depois foram amarrados. Foi levada uma van da empresa com peças de roupas, que foram recuperadas. Não recuperou seu aparelho celular. Soube que todos tiveram seus celulares roubados e apenas alguns recuperaram. Os roubadores, a exceção do que abordou o depoente, foram presos no mesmo dia.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A vítima **MARIA REJANE LIMA**, ouvida em Juízo, reconhece os indivíduos nº 5 (Fernando), 4 (Luis Carlos) e 1 (Leonardo). Na data dos fatos chegou à empresa por volta de 7:50h quem abriu o portão foi um funcionário e a depoente viu que havia um outro indivíduo atrás dele. A depoente foi rendida por um roubador que não foi capturado, ele estava armado e disse que era assalto. Foi agressivo com a depoente. Ele roubou o celular da depoente que não foi recuperado. Acredita que eram cinco roubadores. Ao que a depoente notou, todos estavam armados. O marido da depoente estava lá e foi ameaçado com a arma de fogo. Foram levados os celulares, relógios, alianças e casamento e correntes. Também foram levados computadores e mercadorias no veículo da empresa. O veículo e as roupas foram recuperados. Os demais bens não foram encontrados. Ficou rendida por aproximadamente 30 ou 40 minutos.

A vítima **DOUGLAS MONTEIRO DA SILVA**, ouvido em Juízo, reconhece os indivíduos nº 2 (Lourival) e 5 (Fernando). Quando entrou no fundo surgiu um indivíduo, que não foi capturado, ele estava com uma arma dizendo que era assalto. Foram levados um aparelho celular, a luva e a toca do depoente. Ficou nos fundos da empresa com os demais funcionários. Havia outros roubadores. Viu três armas ao total. Lembra-se que Lourival ficou rendendo os funcionários. O réu Fernando disse que era “fita dada” que o que eles queriam não foi encontrando lá. Ele falava com alguém o tempo todo ao celular. Foi levada mercadoria na van da empresa. Os bens do depoente não foram recuperados. O depoente foi amarrado.

A testemunha Policial Civil **BRUNO DUARTE RONCATTI**, ouvido em Juízo, reconhece os réus. Na data dos fatos, passavam próximo ao local dos fatos e receberam a notícia de que teriam visto 5 homens armados descarregando mercadorias de origem duvidosa em determinada casa. Localizaram o local e acabaram por abordar 2 indivíduos próximos ao portão e os outros três estavam da edícula. O depoente viu mercadorias pelo corredor. Não se recorda da versão apresentada pelos réus e sabe que a casa pertencia a um dos abordados. Lembra-se que foram achados um documento de um veículo e um cartão da empresa, ainda foi possível identificar as vítimas. Foram achados 2 tijolos de maconha no quatinho da edícula localizada no fundo além de porções de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

cocaína. Foram apreendidas 3 armas, máquina de cartão, dinheiro e celulares. Também foi encontrado um veículo Fiat Uno com a placa adulterada, na frente do veículo, junto de uma Kombi, sendo que a chave estava dentro da casa. As vítimas reconheceram os réus como sendo os roubadores, e também objetos usados no assalto. Às perguntas da acusação respondeu que dentro de um guarda-roupa foi encontrado um uniforme dos correios e duas camisetas da polícia civil. Às perguntas da defesa respondeu que foi o primeiro a adentrar na casa, sendo que nenhum indivíduo fugiu. Relata que o local é a casa da mãe de um dos réus sendo que ele morava na edícula, nos fundos. Um irmão desse réu morava lá. Não funcionava comércio na região. Os familiares não foram conduzidos à delegacia. Relata que a Kombi estava estacionada na frente da casa e o Uno um pouco mais para frente. Respondeu também que as drogas e armas estavam sobre o rack. As chaves do veículo Uno e da Kombi forma encontradas juntos com alguns celulares em um muro baixo existente na varanda da edícula. Segundo os réus, o veículo Uno era utilizado por todos.

A testemunha Policial Civil **ISRAEL CARNEIRO BASTOS**, ouvido em Juízo, reconhece os réus. Foi acionado por um popular que apontou uma casa em que indivíduos armados estavam descarregando mercadorias de uma Kombi. Chegando ao local procederam a abordagem de dois indivíduos. Junto com um deles estava o documento de um veículo furgão, do qual não sou explicar a procedência. No fundo da casa encontram outros 3 indivíduos que estavam triando a mercadoria. Em cima de um do rack foram achados dois tijolos de maconha, máquina de cartão de crédito, celulares e as chaves de um veículo Uno, além de eppendorfs de cocaína. Os réus confessaram o roubo e que utilizaram as armas na prática delitiva. Os réus justificaram que faziam uso do veículo Uno de forma coletiva. O Uno estava estacionado na frente do veículo Kombi. O furgão foi localizado e posteriormente apresentado na delegacia. Dentro do documento do veículo tinha um cartão da empresa. A empresa foi contactada e foi dito pelo funcionário que ocorrera o roubo. Foram encontradas duas camisetas da polícia civil e um uniforme do correio, corda e toucas ninja. Às perguntas da defesa respondeu que não chegaram a diligenciar a casa do vizinho em que o UNO estava parado em frente. Aponta que nenhum indivíduo se evadiu do local. Acredita que o local tratava-se de pequena habitação coletiva. Relata que os produtos do crime foram encontrados na edícula. Ademais, foi dito por um



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

morador que fazia reparo de celular e alguns materiais e máquinas de cartão eram de sua propriedade. Confessaram, informalmente que o veículo Uno, armas e drogas eram de uso coletivo. Ao que se recorda, todas as pessoas presas foram reconhecidas pelas vítimas. Reitera que uma das pessoas que não foi presa, se apresentou aos policiais dizendo que guardava seus materiais naquela edícula, e que parte dos materiais apreendidos lhe pertencia.

O réu **FERNANDO MARTINS QUEIROZ**, ouvido em Juízo, confessa a participação no roubo. É o proprietário das armas utilizadas. O corréu Lairton é seu sobrinho. Ele é trabalhador. Nada tem com os fatos. O depoente pediu para seu sobrinho para guardar roupas em um cômodo de sua casa. Como o depoente vendia roupas no Brás, seu sobrinho de nada desconfiou. Relata que a Kombi apreendida lhe pertencia e não tem relação qualquer com o crime, pois o único veículo utilizado foi o furgão Renault. Não existia veículo estacionado próximo à casa, a não ser sua perua. Relata que as armas não estavam no rack e sim em uma mochila. A chave do veículo Uno não estava na casa. Também não havia drogas no local. No DP assinou todos papéis sem ler, sob pressão, foi agredido pelo segundo policial que prestou depoimento. Não lhe permitiram falar com o Delegado de Polícia. Estava foragido do regime semiaberto há 7 meses. Cumpria pena pelo crime de roubo, porte de arma e uso de documento falso. O imóvel é bem grande. Na porta dos fundos há outro cômodo tem outros moradores lá. Às perguntas da defesa respondeu que a casa era grande e nos fundos da casa moravam outras pessoas.

O réu **LEONARDO APARECIDO DE MORAIS**, ouvido em Juízo, confessa a prática do roubo. Sua participação no roubo foi para carregar a mercadoria. Nega a prática dos demais crimes. Já possui apontamento criminal por porte de arma. Já cumpriu a pena. Foi abordado juntamente com Lourival. Não chegou a entrar na residência. Não sabia das drogas. Não viu o veículo Uno. O irmão do Lairton foi abordado, porém foi liberado.

O réu **LUÍS CARLOS DA SILVA ELEUTÉRIO**, ouvido em Juízo, estava na casa de Luis Fernando, irmão de Lairton para consertar um celular. A polícia surgiu e o abordou. Na sequência, os demais foram abordados. Dos acusados conhece Lourival e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Fernando de vista. Lairton e Leonardo são seus conhecidos. Não sabe se seu pai já trabalhou na empresa subtraída. Já foi processado por roubo. Estava em gozo de livramento condicional. Nega a prática dos crimes. Foi agredido pelos policiais no momento da abordagem e na Delegacia de Polícia. Não viu o Delegado de Polícia.

O réu **LOURIVAL APARECIDO DA SILVA JUNIOR**, ouvido em Juízo, confessa a prática do roubo. Nega a prática dos demais crimes. Já foi processado pela prática de roubo e tráfico de entorpecentes. Estava em gozo de livramento condicional. Às perguntas da defesa respondeu que foi detido na frente do imóvel. Ao que sabe, as drogas foram apresentadas na Delegacia de Polícia. Outras pessoas foram abordadas e posteriormente liberadas, pois procuravam assistência técnica para telefones naquele mesmo local. Não chegou a ver o veículo na porta da casa. Ele não foi utilizado no roubo. Mora no mesmo bairro que Lairton, mas não costuma frequentar a casa de Lairton.

O réu **LAIRTON MARTINS QUEIROZ JUNIOR**, ouvido em Juízo, nega a prática do roubo. Confessa que a maconha encontrada era sua. O dinheiro que ganhou trabalhando comprou essa maconha apreendida. Pediu para o inquilino do cômodo do fundo, “Baianinho” guardar a maconha. Pretendia vender em porções para se manter. Nega que os eppendorfs fossem seus. Não pode dar seu depoimento na Delegacia de Polícia. O corréu Fernando é tio do depoente. Desconhecia que a origem das roupas era ilícitas. Como seu tio vende roupas, não desconfiou. Nega a participação no roubo. Não viu o veículo Uno, pois ele estava parado mais para frente da sua casa. Não tem apontamentos criminais. Às perguntas da acusação respondeu que as máquinas de cartão se encontravam naquele local pois ali funcionava uma assistência técnica de celulares. Não tem conhecimento sobre eventuais toucas ninjas e uniformes da polícia apreendidos no local.

De todo o conjunto probatório carreado aos autos, é certo que a autoria do delito de roubo qualificado deve ser atribuída aos corréus, visto que foram todos reconhecidos pelas vítimas e testemunhas.

É cediço que nos delitos patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são sobremaneira importantes para elucidar os



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

fatos e desvendar a autoria. Na lição do professor TOURINHO FILHO, *"a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça."* ("Processo Penal", 3o vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).

Em casos como o trazido a julgamento, a Jurisprudência já é tranquila em reconhecer que a palavra da vítima é suficiente para provar a autoria e a materialidade do delito. Nesse sentido, *in verbis*: **“APELAÇÃO – ROUBO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. PENA - DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE: A reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal, prepondera sobre a confissão espontânea, já que esta não resulta dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente.”** (TJ-SP - APL: 00997240720128260050 SP 0099724-07.2012.8.26.0050, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 03/08/2015, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/08/2015).

Obtempere-se, a propósito, que nada há nos autos a infirmar o depoimento prestado pelas vítimas e testemunhas arroladas, sendo o mesmo de grande valor probatório e isento de qualquer vício ou mácula. Ressalte-se, ademais, que não há qualquer prova, mínima que seja, de que as testemunhas tivessem interesse em prejudicar os acusados.

É importante ressaltar que o corréu Lairton foi o único indivíduo que foi reconhecido por apenas uma das vítimas do roubo, de tal sorte que possa ensejar certa dúvida quanto sua participação no crime de roubo. Por outro lado, é importante relembrar que este foi expressamente mencionado pela vítima Alaide, como sendo um dos roubadores que a abordou. Ressalte-se que a referida vítima indicou ter visto bem o rosto de Lairton.

Apesar deste réu negar sua participação no crime de roubo e afirmar que não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

desconfiou da procedência ilícita das roupas guardadas por seu tio em sua casa, sua versão não convence. O fato é que o produto do roubo, bem como armas e outros instrumentos utilizados no crime foram encontrados em sua casa (edícula).

Pode-se assim concluir que aquela edícula tratava-se de verdadeiro “depósito” para armazenamento de produtos de ilícito, visto que lá foram encontrados diversos objetos intimamente relacionados às práticas criminosas descritas na denúncia, bem como drogas.

Note-se ainda que, a partir do momento que o réu confessou que as drogas ali encontradas lhe pertenciam, se mostra impossível dissociar a ideia de que ele não tinha controle ou mesmo ciência daquilo que se estava dentro do cômodo, até porque quem pediu para guardar tais produtos roubados naquele local, fora seu próprio tio.

Assim, verifica-se que além de ser indicado como um dos roubadores, ao corréu incumbia assegurar a posse dos produtos roubados. Por essas razões as versões apresentadas pelos acusados Fernando e Lairton acabam por se tornar isoladas dos fatos e não merecem acolhimento. As provas coligidas dão conta que Lairton, apesar de não ter sido reconhecido formalmente em Juízo estava, de fato, envolvido na prática do crime de roubo, assim como todos os demais.

Reconhecida a autoria e materialidade do crime de roubo, passa-se a análise das suas circunstâncias:

No tocante à qualificadora pelo emprego de arma, entendo que a mesma deva ser reconhecida, já que devidamente apreendidas e periciadas, sendo constatado a potencialidade lesiva de todas armas encontradas. Ademais, diversas vítimas apontaram ter visto diferentes armas durante a prática do crime de roubo, o que já indica suficiente intimidação exercida.

Nesse contexto, desde logo, resta clara a necessidade de se deve afastar os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. É de desenvolvimento lógico que as armas encontradas na edícula foram utilizadas na prática do crime de roubo,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sendo certa a caracterização da circunstância do crime de roubo. Considerar que o porte daquelas armas constituem crimes autônomos geraria evidente *bis in idem*. Assim, de plano, a absolvição dos réus quanto a esses crimes descritos na denúncia.

No tocante à qualificadora referente à restrição da liberdade das vítimas reputo que restou plenamente configurada, haja vista que a supressão da liberdade ocorreu para assegurar a consumação do delito, eis que as vítimas além de já estarem se sentindo ameaçadas logo após a abordagem, foram mantidas amarradas por período superior a 40 minutos. Assim, não resta dúvida quanto à aplicação desta circunstância do crime de roubo.

Em relação à qualificadora pelo concurso de duas ou mais pessoas, entendo que a mesma deva ser reconhecida, já que também restou confirmado pelo relato das vítimas e das testemunhas que os réus, praticaram o crime com outros comparsas.

Portanto, é de se reconhecer, a **CONSUMAÇÃO dos crimes de roubo agravados pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas**, nos termos do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Entendo, ainda, seja o caso de se reconhecer, *in casu*, a ocorrência de **concurso formal** de infrações, nos termos do **artigo 70 do Código Penal**, posto que atingidos patrimônios de vítimas distintas, consoante ressaltado pelas mesmas em depoimento na fase judicial (roubo de produtos da empresa; celulares e outros pertences).

Desta feita, não há que se falar em crime único. Inequivoco se mostrou o dolo dos agentes em se apoderar dos bens das diversas vítimas. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica quanto a configuração de concurso formal nas hipóteses em que se apresentam os fatos. Veja-se: “*HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBOS MAJORADOS. VÍTIMAS DIFERENTES. ÚNICA AÇÃO. CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. Não há ilegalidade a ser reconhecida se as instâncias originárias justificaram adequadamente a configuração do concurso formal, haja vista o cometimento de dois crimes de roubos, contra vítimas*”



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

diferentes, mediante uma só ação. A despeito do exíguo tempo, não há falar em crime único. 3. Writ não conhecido.”(STJ - HC: 187406 RJ 2010/0187308-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 05/03/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2013).

No que tange o crime de tráfico, é importante salientar que o réu Lairton confessou que as drogas encontradas em sua morada lhe pertenciam. Nesse contexto também se deve relembrar que todos os demais corréus negaram a prática do tráfico e disseram que tomaram conhecimento dos entorpecentes apreendidos apenas na delegacia. Nesse contexto, entendo que não restou demonstrado, de forma concreta, que todos os acusados tinham real ciência da presença de drogas no local onde realizavam a descarga do produto do roubo.

Não obstante a tese defensiva, os depoimentos dos policiais se encontram em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos (apreensão das drogas e confissão), devendo ser acolhidos não os desqualificando o fato das testemunhas serem policiais, não havendo demonstração de que, sem qualquer motivo aparente e relevante, teriam os policiais interesse em prejudicar os acusados. Ademais, em sendo agentes do Estado, certamente gozam de presunção de legitimidade de seus atos, não havendo o mínimo indício que teriam agido dolosamente, inexistindo qualquer contradição ou modificação em ambos os depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial como em Juízo.

Assim, os pontos essenciais da prisão e da apreensão da droga foram confirmados pelos milicianos, sendo que os pontos conflitantes, entre eles, não podem ser considerados vitais para afastar um decreto condenatório em relação a Lairton. Assim, prevalece a versão policial eis que imparcial. Nesse diapasão: **“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 76.608-0 – STF – DJU 11.04.97).

É importante frisar que os entorpecentes foram encontrados em local de sua moradia e responsabilidade o que acaba por confirmar sua confissão. Por outro lado, não ficou comprovado nos autos que os demais corréus tinham ciência das drogas ali presentes. Em verdade muitos deles afirmaram desconhecer as drogas apreendidas, sendo que apenas tomaram ciência das drogas na apenas no DP. Repise-se que o contexto fático em que se deu a abordagem policial, permite concluir que os réus, presos em flagrante, estavam realizando o descarregamento das mercadorias roubadas na empresa naquela local, e portanto é razoável acreditar que nem todos poderiam saber de tudo o que tinha dentro daquele cômodo. Portanto, o crime de tráfico só possui estrita conexão com um dos réus, qual seja, Lairton, que residia naquele endereço.

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, o crime de receptação (referente ao veículo FIAT/Uno), também só pode ser imputado ao corréu Lairton. Em nenhum momento a acusação pôde comprovar que o veículo era realmente “utilizado” por todos os corréus, como narrado pelas testemunhas policiais. Em verdade, o vínculo entre o veículo receptado e o corréu Lairton, decorre do fato da chave do carro ter sido encontrada na edícula, junto com os demais objetos já indicados. Importante ressaltar que o réu tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem, pois nada indica que ele o tenha adquirido de forma lícita.

Dessa maneira, como acima exposto, e não havendo outras provas relativas à ciência dos demais corréus quanto ao veículo, a absolvição em relação a eles se mostra necessária. Noutro giro, o mesmo não se pode afirmar quanto à Lairton, seja pela questão do local onde a chave fora encontrada, seja por todo o contexto em que a apreensão dos objetos se deu. Assim, sua condenação pelo crime de receptação também se faz necessária.

Quanto ao crime do art. 288 do Código Penal, este não se mostra



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

imputável aos réus no presente caso. Isso porque a doutrina bem como a jurisprudência, afirmam que para que se configure tal crime, é preciso que se constate o caráter de estabilidade e permanência entre aqueles que se associam, para que seja praticado número indeterminado de crimes.

As provas nos autos não são capazes de determinar, com segurança, que os corréus tenham se associado para a prática de diversos delitos. É possível sim razoável afirmar que cometeram o crime de roubo em concurso, já os demais crimes a eles imputados não se comprovou. Portanto, se mostra temerário acusar os réus de se reunirem em uma quadrilha com finalidade de cometimento de diversos delitos.

Nesse sentido é necessário afastar o crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Não foi descrito na inicial e nem comprovado na fase instrutória uma divisão de tarefas, mínima que seja, entre os acusados e terceiros que demonstrassem que eles faziam parte de uma associação criminosa ou associação organizada para a mercancia de entorpecentes.

Ora, ainda que possível, a hipótese de associação entre os réus, com a finalidade de cometer o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não há nos autos provas contundentes necessárias a embasar uma condenação por um delito de tamanha gravidade, sendo que a prudência aqui recomenda a aplicação do princípio *in dubio pro reo*. Vale ressaltar que o crime de tráfico só pode ser imputado ao corréu Lairton, diante do que já exposto acima.

A propósito, dispõe o referido artigo, in verbis: Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo primeiro, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Com efeito, são pressupostos do crime de associação para o tráfico: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a 'reiteração ou não' jungido e estreitamente vinculado à finalidade



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

delituosa específica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei.

De igual modo, é indispensável a associação mais ou menos estável ou permanente, para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal. Ausente um destes requisitos, resta configurada a associação momentânea, regulada na lei penal como concurso de pessoas, tratando-se de uma causa especial de aumento da pena e não um delito autônomo.

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos de sua definição. Neste sentido preleciona Vicente Greco Filho: *"Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração..."* (GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: Prevenção - Repressão: Comentários à Lei nº 10.409/2002 e à parte em vigor da Lei nº 6.368/76 - 12ª ed. Atual. - São Paulo - Editora Saraiva - 2006 - p. 127).

Portanto, para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris* em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico assim como o crime descrito no art. 288 do Código Penal.

Restando, pois, incomprovado o *animus* associativo mais ou menos estável ou permanente, não há que se falar em associação.

Superada a análise dos crimes imputados aos corréus, e Atendendo ao método trifásico de aplicação da pena, passo a fixá-la.

a) Quanto ao réu Lairton:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Na **primeira fase**, atentando às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário e não possui antecedentes hábeis a majorar a pena nesta fase de dosimetria, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, quer seja: **04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (crimes de roubo); 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (crime de tráfico de drogas); 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (crime de receptação).**

Na **segunda fase**, verifico que não há agravantes e atenuantes a serem consideradas. Resta prejudicada a aplicação da atenuante referente à confissão do crime de tráfico, haja vista que a pena-base foi aplicada no mínimo legal.

Na **terceira fase**, verifico presentes as causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, motivo pelo qual, nos termos da jurisprudência majoritária do antigo TACRIM/SP (*“Em face da Lei 9426/96, que acrescentou um causa de aumento ao dispositivo, que hoje descreve cinco circunstâncias, recomenda-se alteração do sistema de aplicação da pena, dividindo-se o acréscimo de 1/3 até a metade por cinco, sob a ótica progressiva: uma circunstância, 1/3; duas, 3/8; três, 5/12; quatro, 7/16, reservando-se o acréscimo de ½ se presentes as cinco causas especiais de aumento”* - TACrimSP, 14ª. CCrim., Apelação nº 1.175.749, Rel. Juiz França Carvalho, j.07/12/1999, RJTACrimSP, 46.237), **majoro a pena anteriormente fixada em 5/12 (cinco doze avos), perfazendo o montante de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.**

Há a incidência, ainda, do disposto no **artigo 70, caput, do Código Penal**, visto tratar-se de autêntica hipótese de **crime formal em face dos roubos cometidos contra a empresa e vítimas diversas**, consoante acima já fundamentado, de forma que uma das penas já fixada deve sofrer majoração em 1/6 (um sexto), haja vista que patrimônios diversos foram atingidos, implicando, em pena final de **06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa (quanto aos crimes de roubo).**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Verifico ainda, que o réu foi detido em poder de dois tijolos de maconha e 98 porções de cocaína. Além de grande quantidade, há diversidade de substâncias entorpecentes, não havendo dúvidas, pois que se dedicava a atividades criminosas, haja vista, inclusive, a expressiva quantidade de drogas encontradas. Desta forma, o réu não preenche os requisitos contidos no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, consistente em causa de diminuição de pena.

Restam, pois inalteradas as penas acima fixadas.

b) Quanto a Luis Carlos:

Na **primeira fase**, atentando às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta antecedentes criminais hábeis a majorar a pena nesta fase de dosimetria, sendo primário. Por essa razão, fixo a pena base no mínimo legal, quer seja: **04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (crimes de roubo);**

Na **segunda fase**, verifico que o réu é reincidente (certidão criminal expedida pela 3ª Vara Criminal de São Paulo processo nº 0022588-60.2014.8.26.0050 com trânsito em julgado para o acusado aos 26/08/2015). Majoro a pena, em face da reincidência em 1/3 (um terço) perfazendo o total de **05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.**

Na **terceira fase**, verifico presentes as causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, motivo pelo qual, nos termos da jurisprudência, acima indicada, **majoro a pena anteriormente fixada em 5/12 (cinco doze avos), perfazendo o montante de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.**

Há a incidência, ainda, do disposto no **artigo 70, caput, do Código Penal**, visto tratar-se de autêntica hipótese de **crime formal em face dos roubos cometidos contra a empresa e vítimas diversas**, consoante acima já fundamentado, de forma que uma das penas já fixada deve sofrer majoração em 1/6 (um sexto), haja vista que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

patrimônios diversos foram atingidos, implicando, em pena final de **08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.**

c) Quanto a Fernando, Leonardo e Lourival:

Na **primeira fase**, atentando às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, haja vista que os réus possuem antecedentes criminais hábeis a majorar a pena nesta fase de dosimetria (conforme se depreende da análise das certidões referentes ao corrêu - Fernando: processo nº 0059479-32.2004.8.26.0050 da 13ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 20/03/2008; Leonardo: processo nº 0017677-10.2011.8.26.0050 da 8ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 25/07/2011; Lourival: processo nº 0014528-79.2006.8.26.0050 da 25ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 06/09/2007), em **04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.**

Na **segunda fase**, verifico que os réus são reincidentes (certidões referentes ao corrêu - Fernando: processo nº 0059480-17.2004.8.26.0050 da 12ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 29/12/08; Leonardo: processo nº 0005718-08.2012.8.26.0050 da 19ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 25/06/2012; Lourival: processo nº 0018216-10.2010.8.26.0050 da 16ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 24/10/2011). Neste aspecto, em que pese a confissão dos acusados ser causa atenuante, verifico que a reincidência é causa preponderante, nos termos do art. 67, do Código Penal, de modo que não há que se falar em compensação. Nesse sentido segue entendimento jurisprudencial: *“Apresenta-se inviável a tese de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, porquanto esta Quinta Turma firmou entendimento que a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, deve prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 67, do Código Penal”* (STJ, REsp. 1050137/DF, Rel.^a Min.^a Laurita Vaz, 5ª T. DJe 2/8/2010). Assim, majoro a pena, em face da reincidência em 1/3 (um terço) perfazendo o total de **06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na **terceira fase**, verifico presentes as causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, motivo pelo qual, nos termos da jurisprudência, acima indicada, **majoro a pena anteriormente fixada em 5/12 (cinco doze avos)**, perfazendo o montante de **08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias, de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.**

Há a incidência, ainda, do disposto no **artigo 70, caput, do Código Penal**, visto tratar-se de autêntica hipótese de **crime formal em face dos roubos cometidos contra a empresa e vítimas diversas**, consoante acima já fundamentado, de forma que uma das penas já fixada deve sofrer majoração em 1/6 (um sexto), haja vista que patrimônios diversos foram atingidos, implicando, em pena final de **10 (dez) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.**

À minguia de outras circunstâncias que possam interferir na dosimetria, torno definitivas as penas acima fixadas.

Levando em consideração a utilização da grave ameaça para a prática do crime de roubo, bem como o montante de pena fixada, inaplicáveis os institutos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Fixo o **regime inicial fechado** para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, ante a gravidade do delito e o montante de pena aplicado. Ante a gravidade do crime cometido, assim como pelo montante da pena imposta, vislumbrando presentes as circunstâncias previstas no artigo 312 do Código Penal, autorizadoras da prisão preventiva, em especial a necessidade de se assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, denego ao réu o direito de recorrer em liberdade da presente sentença. No sentido exposto, o magistério de **JULIO FABRINI MIRABETE** (Código de Processo penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), *in verbis*: “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional". E, ainda, nos seguinte julgado, in verbis: "Há lesão à ordem pública quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade, causando insegurança jurídica a manutenção da liberdade do acusado". (STF, HC nº 90.726, Rel. Min. Carmem Lúcia, v.u.).

Não se deve perder de mente, ainda, que os acusados responderam ao processo presos, de forma que, com maior razão, deverá, após a prolação de édito condenatório, deverão permanecer recolhidos, até mesmo para assegurar a execução da pena imposta e a aplicação da lei penal. Ressalto que o período de prisão processual ainda não autoriza a aplicação do parágrafo 2º, do art. 387, do CPP.

Considerada a situação econômica dos acusados, que ao que consta não gozam de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto, **julgo parcialmente procedente** a pretensão punitiva estatal para o fim de declarar **FERNANDO MARTINS QUEIROZ, LEONARDO APARECIDO DE MORAIS, LUÍS CARLOS DA SILVA ELEUTÉRIO, LOURIVAL APARECIDO DA SILVA JUNIOR**, qualificados nos autos, como **incursos no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal** e ainda, e **LAIRTON MARTINS QUEIROZ JUNIOR**, qualificado no auto, como **incurso nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V; art. 180, ambos do Código Penal e art. 33, caput, da Lei 11.343/06**. Em consequência, **condeno: LAIRTON à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa (pelos crimes de roubo); 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

multa (crime de tráfico de drogas); 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (crime de receptação); LUIS CARLOS à pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias, de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa e FERNANDO; LOURIVAL e LEONARDO à pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa. O cumprimento de todas as penas privativas de liberdade deverá se iniciar no regime fechado, conforme fundamentação acima. No mais, ABSOLVO os corréus FERNANDO MARTINS QUEIROZ, LEONARDO APARECIDO DE MORAIS, LUÍS CARLOS DA SILVA ELEUTÉRIO, LOURIVAL APARECIDO DA SILVA JUNIOR da imputação por incurso nos artigos 180, 288, do Código Penal, art. 14 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, com fundamentos no art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal e LAIRTON MARTINS QUEIROZ JUNIOR da imputação por incurso nos artigos 288, do Código Penal, art. 14 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 35 da Lei 11.343/06, com fulcro no mesmo artigo. Conforme fundamentado acima, vedo aos acusados o direito ao recurso em liberdade. **Em caso de recurso, EXPEÇA-SE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA, com urgência.** Custas *ex lege*. Expeça-se todo o necessário, fazendo as comunicações de praxe.

P.I.C.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2017.

Erica Regina Colmenero Coimbra
Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**